Exponendum Nobis curavit — Emphyteusis domorum abbatiae S. Andreae de Funari

GREGORIUS PP. XVI. · 1833-05-10 · Latin

Dilecto filio Nostro in alma urbe vicario in spiritualibus generali

GREGORIUS PP. XVI.

Dilecti filii Nostri, salutem et apostolicam benedictionem.

Exponendum Nobis curavit venerabilis frater Antonius -Piattit archiepiscopus Trapezuntinus in partibus infidelium, et nunc in urbe vices- gerens, ad abbatiam, cui a sancto Andrea de Funari nomen, quo ipse potitur, aliquas per- tinere domos in via, quae vulgo Tor de' Spechi appellatur, positas, quibus appicti sunt numeri

40, 41, 42, 43 usque ad nomerum 52, et qua- rum annuus incertusque redditus ad centum octoginta scutata assurgit. Cum commemoratae aedes, detrimento affectae, omnino sint reficien- dae et pensionum ratio in dies mutetur, utile atque opportunum duxit easdem perpetuam in emphyteusim tradere. Quamobrem affixis pro- grammatis repertus fuit Ioseph Pereira Santiago, - qui earumdem domorum perpetuam emphyteu- sim ineundi cupidus, annuum obtulerat cano- nem Scutatorum centum quinquaginta, omni quadrimestre anticipate solvendum in summa scutatorum quinquaginta quocumque quadri- mestri, omni onere immunem, et utilia etiam pacta, domorum praesertim reparationis intra proximum biennium perficiendae receperat, ido- neam exhibens fideiussionem, supplici cum . prece a Nobis petitum fuit, ut ad huiusmodi contractum ineundum apostolicam Nostram ve- niam et opem: largiri vellemus, et Nos per si- miles apostolicas literas die septima augusti superiori anno millesimo octingentesimo trige- simo secundo datas petitam' facultatem tribui- mus. Verum quum commemoratus Ioseph Pe- reira Santiago de sententia decesserit, et em- phyteusim, de qua habita mentio est, inire non amplius voluerit, atque in praesentia repertus sit dilectus filius Antonius Marini, qui ipsam emphyteusim inire cupiens eumdem annuum canonem scutatorum centum quinquaginta ab omni onere immunem ac pari modo solyen- dum obtulit, atque eadem pacta et ipsissimas conditiones recepit, iccirco iterum a Nobis sup- pliciter petitum est, ut Nostram veniam atque opem. largiri velimus.

Nos igitur omnes et singulos, quibus hae literae favent, peculiari beneficentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sen- tentiis et poenis, quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, de venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. cardinalium conc. Trid. interpretum consilio, tibi, dilecte fili Noster, eas partes im- ponimus atque mandamus, ut si ita se res ha- beant, prout expositae, ac postquam compereris contractum huiusmodi in evidentem abbatiae elusdem utilitatem cedere, auctoritate Nostra apostolica, pro tua conscientia et arbitrio, fa- cultatem facias, cuius praesidio, emissa tamen prius a praedicto Iosepho Pereira Santiago re-- nunciatione in forma iuris valida, emphyteusis illa perpetua favore Antonii Marini iniri gueat, pacto canone et proficuis conditionibus, de qui- bus habitus est sermo, et quibus Ioseph Pereira Santiago se subiecerat. Quo quidem de canone cavebis, ut pendatur liber et expers omnino onerum ompium, quae ordinaria sint vel extra-

_ ordinaria, quaeque sive peas sive personis im- posita sunt vel imponentur, ac etiam taxae se-

minario persolvendae et inter illius abbatiae onera praecipuum ducatur. Mandabis autem pro solutione canonis et aliis implendis oneribus dari ab emphyteuta fideiussionem idoneam, vel canoni illi aliisque oneribus, 'alium praeterea fundum aut fundos subiici ac super illis hy- pothecam excipi eamque hypothecam publicis libris inscribi. Curabis etiam, ut domus omnes et singulae quae ad abbatiam pertinent, quae- que in emphyteusim traditae earumque fines vel diligentissime demonstrentur. in solemnibus tabulis hoc de contractu a publico scriba con- ficiendis, atque illis inseratur earumdem do- morum accurata linearis descriptio, quam plan- tam appellari mos est.. Denique contractum munies illis omnibus conditionibus, quas' vel acta oblationis habent, vel ex consuetudine hu- iusmodi contractibus addi solent, sub poena caducitatis ipso facto incurrenda a praedicto Antonio Marini et successivis emphyteutis, qua- tenus per tria quadrimestria canon solutus non fuerit, salvo iure vigesimae et sextae.

Haec concedimus atque mandamus, non ob- stantibus fel. rec. Bened. XIV praedecessoris No- stri super divisione materiarum, ac Pauli II aliorumque Romanorum Pontificum praedeces- sorum Nostrorum de rebus Ecclesiae non alie- nandis, aliisque constitutionibus et sanctionibus apostolicis ac ipsius abbatiae legis fundationis etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et con- suetudinibus et commemoratis Nostris literis , caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus vero, ut quomodocumque cessante emphyteusi praedicta, illico emphyteuticae domus cum

ad- iunctis rebus et iuribus ad abbatiam revertan- tur, eadem cedant solo, per quae domus me- liores, fuerint effectae, quin renovatio conces- sionis huiusmodi a quoquam sub quovis prae- textu et causa peti vel praetendi possit. --

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die decima maii millesimo octingentesimo -trigesimo tertio, pontificatus Nostri anno tertio.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.